

EJERCICIO PRÁCTICO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A.2, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE MEDIA, DENOMINACIÓN ARQUITECTA/O TÉCNICA/O.

INSTRUCCIONES

1. Se realizará el ejercicio con bolígrafo, excepto si hay que realizar algún dibujo o croquis a mano alzada, que se podrá hacer a lápiz.
2. De los dos supuestos que se le plantean deberá de realizar sólo uno.
3. El tiempo de duración del ejercicio será de **dos horas**.
4. Deberá cumplimentar la hoja de datos personales entregada. En el resto de folios repartidos para responder el examen, tendrá que escribir en el margen superior derecho el número asignado en la hoja de datos personales, así como el número de supuesto elegido. Todos los folios utilizados deben ir numerados.
En el caso de entregar el ejercicio en blanco, deberá entregar uno de los folios con el nº asignado de la hoja de datos personales.
5. Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 20 puntos, siendo eliminados las/los aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos. Cada pregunta/apartados especifica su puntuación correspondiente.
6. Una vez finalice el ejercicio, permanezca en su sitio, levante la mano y un miembro del Tribunal Calificador le retirará el examen.
7. Desconecte el teléfono móvil. La utilización de cualquier dispositivo móvil o de comunicación durante el ejercicio será causa de expulsión.

SUPUESTO N° 1

Un edificio de propiedad municipal destinado a Uso Cultural, situado en un municipio de la provincia de Jaén, con una superficie construida de 160 m² en una sola planta, presenta humedades por deterioro de la cubierta, que afecta aproximadamente a un 20% del total de la misma. Para su reparación, se requiere la sustitución de parte del forjado, así como el retejado de la zona afectada. Se contrata a una empresa para acometer las obras de reparación necesarias, cuya valoración es de en 25.557,33 € (Presupuesto de Ejecución Material).

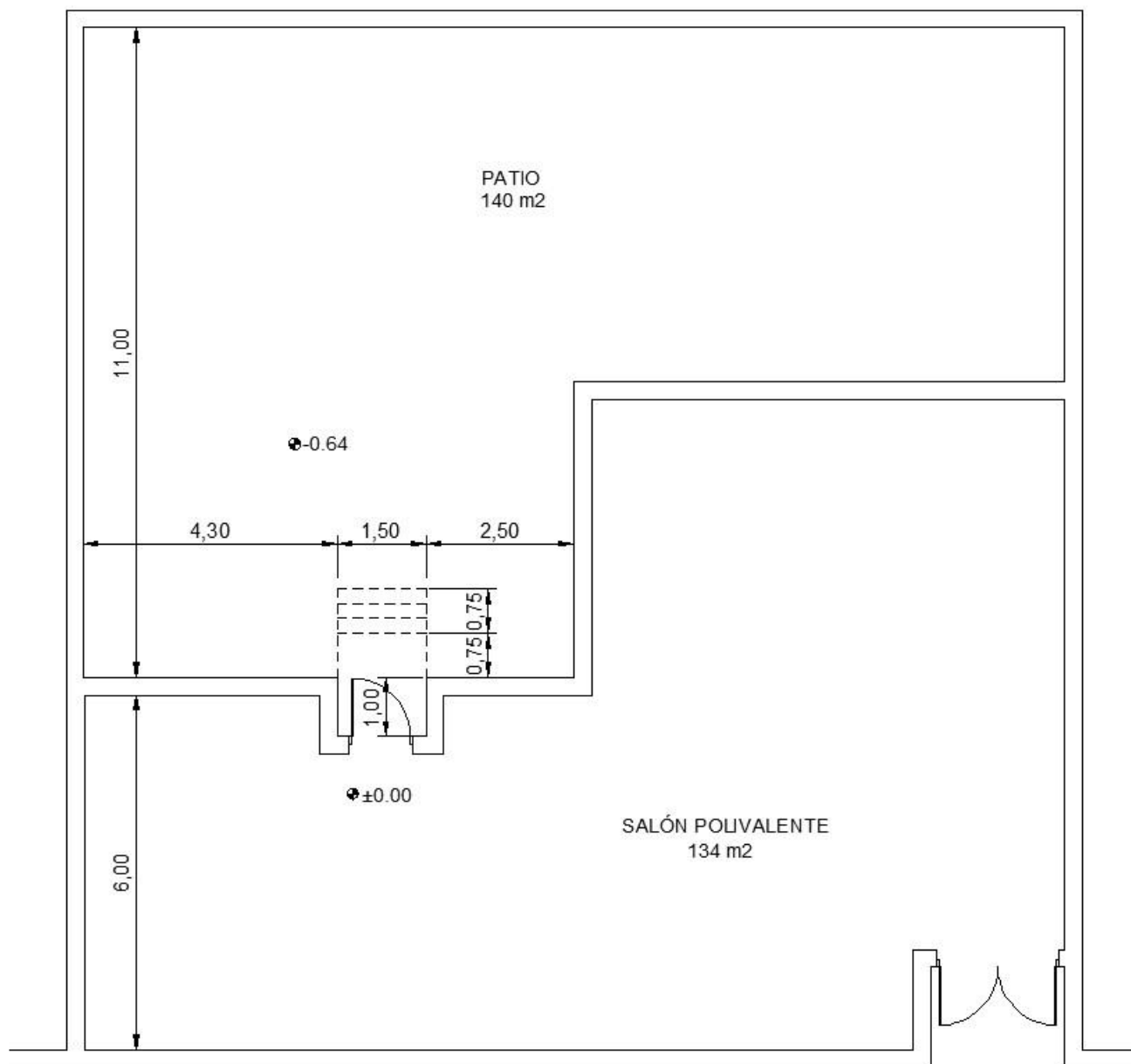
CUESTIONES A RESOLVER:

- 1) Independientemente de las obras de reparación de la cubierta, se pretende realizar una serie de obras de reforma, siendo una parte de la misma, facilitar el acceso al patio interior del edificio mediante itinerario accesible, eliminando la escalera actual, según el plano de estado actual que se adjunta.

Cumpliendo lo establecido en la Sección SUA 1 del Documento Básico DB-SUA de seguridad de utilización y accesibilidad del Código Técnico de la Edificación, así como en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. Se pide:

Solucionar gráficamente, tomando como base el plano de planta facilitado, aportando los datos o detalles precisos para realizar el acceso al patio mediante itinerario accesible con rampa, debiendo realizar también el acceso con escaleras de uso general. Únicamente se debe resolver el desarrollo de la rampa y la escalera, no siendo objeto de valoración en este ejercicio la indicación de barandillas, pasamanos, zócalo de protección, franjas de pavimento visual y táctil, etc...

Indicar las condiciones que deben cumplir los distintos elementos, tanto de la rampa como de la escalera, para que puedan ser considerados accesibles. **(4 Puntos).**



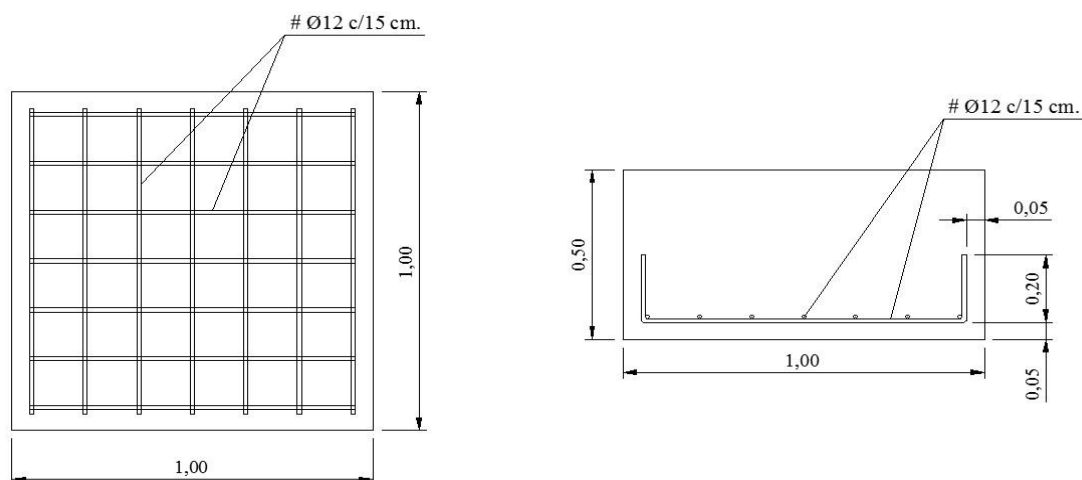
C/ MAYOR

PLANTA.- ESTADO ACTUAL

Cotas en metros.

- 2) En el patio del edificio se pretende realizar una pérgola, para lo que se ejecutarán varias zapatas aisladas de hormigón armado.

2.1) Calcular la cuantía de acero (kilogramos de armadura por volumen del hormigón: kg/m^3) de la zapata aislada de cimentación. **(2 Puntos)**



Datos para el cálculo:

$\varnothing 12$: 0,890 Kg/m

Se considerará un incremento del 5% en despuntes

Cotas en m.

- 2.2) Indicar la tipificación más idónea, correspondiente al hormigón de la zapata armada, conforme a lo especificado en el Código Estructural (Real Decreto 470/2021 de 29 de junio), sabiendo que la clase de exposición es inducida por carbonatación. **(2 Puntos)**
- 3) Calcular el importe de la factura a presentar por el contratista correspondiente a la tercera certificación de la obra, de la que se indican los siguientes datos: **(2 Puntos)**

Datos:

P.E.M. en esta tercera certificación (a origen): 22.250,00€

Gastos generales 13%

Beneficio industrial 6%

IVA: 21%

Presupuesto base de licitación: 40.000,00 €

Presupuesto de Adjudicación: 36.800,00 €

Cantidad facturada por el contratista sumadas las 2 certificaciones anteriores: 19.474,75 €

- 4) Determinar el precio descompuesto de la unidad de obra correspondiente al forjado, cuyo epígrafe de la partida según proyecto es el siguiente: **(4 Puntos)**

E05HFA020 m² FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-60

Forjado unidireccional de canto 20+5 cm., realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central y vertido con cubilete con un volumen total de 0,098 m³/m² y acero B 500 S en refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, con una cuantía total de 2 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado; viguetas de hormigón pretensadas T-18, separadas 60 cm. entre ejes; bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm. de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 ø 5-5 B500 T UNE-EN 10080, terminado; incluso p.p. de pequeño material. Ejecutada según Código Estructural y CTE DB-SE. Medida la superficie de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 1 m².

NOTA: La valoración de los precios elementales será orientativa y no se tendrá en cuenta para la puntuación final del ejercicio.

- 5) En el presupuesto para la ejecución de la obra, el cálculo de los precios de las distintas unidades que lo componen se basará en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución. Según el art. 130 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ¿Qué se consideran costes directos y costes indirectos? **(3 Puntos)**
- 6) Una vez licitada la obra, durante la ejecución de la misma, surge la necesidad de realizar una modificación en el contrato no prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y derivada de circunstancias sobrevenidas y que fueron imprevisibles en el momento de la licitación. Responda razonadamente las siguientes cuestiones:
- 6.1) Según lo dispuesto en el art. 205 de la LCSP, indique si se puede justificar dicha modificación, sin que por ello se deba proceder a la resolución del contrato y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes. **(2 Puntos)**
- 6.2) En el supuesto de proceder la modificación del contrato, con las condiciones recogidas en la LCSP, ¿cuándo serán obligatorias para los contratistas las modificaciones acordadas por el órgano de contratación? **(1 Punto)**

SUPUESTO N° 2

Un ayuntamiento de la provincia de Jaén solicita a la Diputación Provincial sendos informes en relación a dos actuaciones que se pretenden realizar en distintos tipos de suelo de su término municipal:

PRIMERA ACTUACIÓN.- Solicitud por parte de un particular, para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada no vinculada, en suelo clasificado como no urbanizable sin protección especial por el instrumento de planeamiento vigente en el municipio.

SEGUNDA ACTUACIÓN.- El Ayuntamiento pretende acometer la construcción de un kiosco-bar, en un parque de la localidad, adaptado a la normativa vigente de obligado cumplimiento.

En relación a estas dos actuaciones, responder de forma motivada y razonada a las siguientes **CUESTIONES:**

EN RELACIÓN A LA PRIMERA ACTUACIÓN:

- 1) A efectos del artículo 14 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), de conformidad con lo establecido en la Disposición transitoria primera de la citada Ley ¿cómo debe ser considerado el suelo donde se pretende construir la vivienda no vinculada y con qué categoría? **(1 punto)**
- 2) Según la LISTA, ¿de qué tipo de actuación en suelo rústico se trataría la construcción de la vivienda no vinculada? Justificar la respuesta. **(2 puntos)**
- 3) ¿De qué forma tendrán que garantizarse los servicios básicos (abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica) que demande la vivienda no vinculada? **(1 punto)**
- 4) Según el art.31.b) del Decreto 550/2022 por el que se aprueba el Reglamento de la LISTA (RLISTA) ¿Cuáles son las condiciones de superficie y forma con las que debe contar la parcela donde se pretenda construir la vivienda no vinculada? **(1 punto)**
- 5) Según el art. 24.2.c) del RLISTA ¿Cuáles serían los requisitos para que la vivienda no vinculada que se pretende construir no dé lugar a la formación de nuevos asentamientos, como consecuencia de la agrupación de edificaciones? **(3 puntos)**

- 6) Cuando se pretenda autorizar una actuación extraordinaria cualquiera en suelo rústico, además del proyecto de obras necesario para obtener la licencia de obras, ¿qué otro proyecto sería necesario aportar, para obtener la autorización previa por parte del Ayuntamiento?, y ¿cuál sería el contenido de dicho proyecto? **(4 puntos)**
- 7) ¿En qué consiste la prestación compensatoria definida en el art. 22.5 de la LISTA y art. 35 del RLISTA?, y ¿cuál es la que le correspondería a una vivienda unifamiliar no vinculada? **(3 puntos)**

EN RELACIÓN A LA SEGUNDA ACTUACIÓN

- 8) El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de las obras necesarias para la construcción del kiosco-bar asciende a 32.000 €, siendo los gastos generales del 13%, el beneficio industrial del 6% y el IVA del 21%. Responder de forma razonada a las siguientes cuestiones:
- 8.1) ¿Se puede tramitar un contrato menor para esta actuación? **(1 punto)**
 - 8.2) ¿Será necesaria la redacción de un proyecto? **(1 punto)**
 - 8.3) ¿Debería solicitarse un informe de supervisión? **(1 punto)**
 - 8.4) En caso de que el Ayuntamiento decida ejecutar la obra a través de medios propios, ¿qué circunstancias deben concurrir para poder llevar a cabo este procedimiento? **(2 puntos)**